



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14
מס' בקשה: 98/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשים: 1. אפרים גלברג
התובעים: 2. חנה שינמן
3. יהודה ענפי
4. עמית קרזי
5. נטלי זריהן
כולם ע"י ב"כ עוה"ד לובנא אגבאריה
מדרך מנחם בגין 7 רמת גן

- נ ג ד -

המשיבים: 1. אלון דסטגר
הנתבעים: 2. דינה דסטגר
ע"י ב"כ עוה"ד מימון אביטן
מרחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן

ה ח ל ט ה

הצדדים הינם חלק מבעלי דירות בבית המשותף ברחוב אשרמן 17 תל אביב הבנוי על חלקה 39 בגוש 6163 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ביחד עם עוד שני בתים נוספים הבנויים על החלקה ועל ניהולו חל התקנון המצוי. הבית המשותף הרשום מורכב מ- 3 מבנים טוריים כאשר הבית דגן ובו 12 דירות (תתי חלקות 19 עד 30) הינו חלק ממנו.

המבקשים הינם בעלים של 3 דירות בבית. הנתבעים הינם בעלים של דירה נוספת.

טענות המבקשים בתמצית הן כי המשיבים החלו בביצוע פעולות בינוי בדירה המנוגדות לפסק דין קודם, ללא הסכמה נדרשת של רוב בעלי דירות בבית וכאשר הבניה המתוכננת עלולה לסכל את חיזוק הבית מכח תמ"א 38 ומהווה פגיעה מהותית במבקשים. עוד נטען כי בניית הממ"ד המבוקשת מסוכנת ופוגעת ביציבות הבית. נטען כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים - בניית הממ"ד והריסת הגג הקיים תוך בניית גג חדש עלולים לסכן את יציבות המבנה ובטחון הדיירים והסעד נועד לשמר את המצב הקיים.

ביום 18.02.14 ניתן צו זמני במעמד צד אחד ונקבע מועד לדיון במעמד הצדדים ליום 26.02.14. בהתאם להחלטה הנ"ל מסרו המשיבים תשובתם בכתב לבקשה.

טענות המשיבים בתמצית הן כי בידם היתר בניה כדין לאחר שנדונו כל טענות והתנגדויות המבקשים בפני הרשויות המוסמכות, בידם הסכמה של בעלי הדירות לבניה, בין מכוח חתימתם על היתר הבניה, בין בהסכמה נוספת בכתב, בין בהסכמת המבקשים מכוח הצהרת בא כוחם במסגרת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14
מס' בקשה: 98/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

ההליך התכנוני בפני הועדה ובין בהסכמה מכוח הוראות הדין לאור הרחבות של דירות אחרות שבוצעו בבית. לטענת המשיבים די בהסמכה של 60% מבעלי הדירות לאור התקנת מרחב מוגן בדירה במסגרת העבודות. החלטת הועדה ניתנה לפני חודשים רבים ואף על פי כן לא עשו המבקשים דבר עד להתחלת הבניה בפועל על ידי המשיבים והוצאת כספים משמעותית על ידם לצורך תכנון וביצוע ולפיכך מדובר בשיהוי ניכר. אין בבניה המתוכננת כדי לפגוע ביציבות המבנה לאור היתר הבניה שניתן ואין בה כדי לפגוע באפשרות ביצוע חיזוק לבית על פי תמ"א 38. המבקשים לא הראו הכרח במתן הסעד, לא הגישו ראיות שיצדיקו הבקשה, הנזק הצפוי למשיבים כתוצאה מעיכוב בבניה נאמד במאות אלפי שקלים והמבקשים הגישו בקשתם בחוסר ניקיון כפיים משווע – ללא תמיכת טענותיהם בתצהיר ותוך הסתרה של עובדות מהותיות.

דיון

בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

- א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות")).
- ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.
- ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.
- ד. **שיקולים שביושר.** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529); רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' ד.ס.פ. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים הנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מוצא אני כי במאזן השיקולים נכון יהיה להותיר את צו המניעה בהתאם להחלטתי מיום 18.02.14 על כנו עד להכרעה בתובענה.

למבקשים ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14
מס' בקשה: 98/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בידי המשיבים הסכמות לכאורה של 6 מתוך 12 דירות בבית (על גבי היתר הבניה בנספח 3 לבקשה) וכן הסכמה בכתב של מוטבי הערת אזהרה בדירה נוספת (מכתב ה"ה כהן בנספח 3 לבקשה)

על פניו, ואנו נמצאים בשלב ראשוני של ההליך שכל שנדרש בו לברר הוא באם קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה כאמור, אף אם נראה בכל הבניה המבוקשת כבנייה של מרחב מוגן דירתי בלבד (אם כי על פי היתר הבניה ברור כי הבניה המבוקשת כוללת גם בניית עליית גג בשטח של 48.47 מ"ר שאיננה בגדר מ"ד או מ"ק), הרי שעדיין אין בהסכמות האמורות, אף אם נקבל את כולן (58%), רוב מספיק לביצוע העבודות מכוח הוראת סעיף 71ב(א) סיפא בסימן 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") הדורשת, לכל הפחות, הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבית לצורך ביצוע העבודה.

בהליך העיקרי יידרש אם כן ברור עובדתי ומשפטי באם העבודות אשר מבוקש לבצע נכללות בגדר הרחבת דירה או בגדר בניית מ"ד בלבד. יתכן ולאחר שמיעת הראיות בתיק העיקרי יקבע כי הרוב הנדרש לביצוע העבודות או חלקן הינו זה הקבוע ברישא של סעיף 71ב(א) לחוק, כלומר רוב של 3/4 מבעלי הדירות להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף, ולא רוב של 60% מבעלי הדירות בלבד. בנסיבות שכאלו רף ההסכמה החסר למשיבים הינו גבוה משמעותית, ודאי שעה שהמבקשים בהליך הינם בעלים של 3 דירות בבית ולתביעה העיקרית הצטרפו בעלים של דירה נוספת.

אציין כי שעה שלא מבוצע חיזוק לבית במסגרת הבניה המתוכננת ולאור היתר הבניה שניתן (שלא מכוח הוראות תמ"א 38) הרי שלא חלות ממילא בנסיבות דנן הוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 (להלן: "חוק החיזוק").

טענת המשיבים בדבר קיומה של הסכמת בעלי הדירות לביצוע העבודה איננה מתבססת רק על ההסכמות הנ"ל אלא גם על קיומה של הסכמת המבקשים באמצעות ב"כ במסגרת דיון בוועדה המקומית ועל קיומה של הסכמה מכוח הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק.

ברי כי מדובר בשאלות משמעותיות הראויות לברור, משפטי ועובדתי, בהליך העיקרי. אין בטענות אלו כשלעצמן להפוך את התביעה לטורדנית או ללמד על קיומה הברור של הסכמה לבנייה ברוב הנדרש.

די באמור כדי לבסס עילת תביעה, וזאת אף מבלי להתייחס לטענות נוספות שמעלים המבקשים בנוגע לפגיעה בהם כתוצאה מהבניה המתוכננת, לרבות, סיכול האפשרות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית (שדי בה כשלעצמה לבסס עילת תביעה לצורך ההכרעה בבקשה דנן).

ברי גם כי הסעד המבוקש נועד לשמר את המצב הקיים, בטרם ביצוע עבודות בינוי על ידי המשיבים ברכוש המשותף, ובעיקר בטרם ביצוע עבודות הריסה משמעותיות (פירוק הגג לצורך הגבהתו), ובפרט כאשר, על פניו, אין בידי המשיבים את הסכמת הרוב הנדרש של בעלי הדירות בבית כאמור.

במקרה דנן גם מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14
מס' בקשה: 98/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

מוכן אני להניח כי יגרם למשיבים נזק כספי עקב העיכובים בביצוע פרויקט הבניה. יתכן ואף מדובר בנזק משמעותי. אולם, מנגד עומד הנזק הצפוי למבקשים עקב ביצוע עבודות בניה בפועל ברכוש המשותף. על פניו, אין המדובר בנזקים צפויים שהינם שווי משקל.

ובהקשר זה, הנזק הצפוי למשיבים ניתן לשיפוי בקלות יחסית - ככל שתדחה התביעה בסופו של יום, יוכלו המשיבים להיפרע מהמבקשים וכן מצד ג' בגין נזקיהם עקב העיכוב בביצוע הבניה, על פי כתבי התחייבות אשר הוגשו במצורף לבקשה למתן סעד זמני ובטחונות נוספים כפי שידונו להלן. בדיוק לשם כך הותקנה תקנה 364 לתקנות. אינני רואה גם כיצד הוצאות והשקעות שביצעו המשיבים ידרו לטמיון אם תדחה התביעה בסופו של יום ואז תבוצע הבניה. כל שיגרם הוא עיכוב בביצוע הבניה ונזק בגינו הינו בר פיצויי בנקל יחסית.

מאידך, ככל שתבוצע הבניה אך תתקבל התביעה בסופו של יום, יעמדו המבקשים בפני מצב מוגמר כאשר יהיה קושי משמעותי בהחזרת המצב לקדמותו ואשר, ללא ספק, יהיה כרוך בעלויות משמעותיות (לשני הצדדים) ובסחבת משפטית ותכנונית תוך המשך הפגיעה הקניינית במבקשים. ודאי אמורים הדברים כאשר לתמונה נכנס גם שיקול חיזוק הבית מכוח תמ"א 38, שהינו אינטרס לאומי כפי שהבהיר המחוקק במסגרת דברי ההסבר לחוק החיזוק, אשר עשוי להתעכב עוד יותר כתוצאה מהתרת הבניה בשלב זה.

ביצוע הבינוי בפועל עשוי לעקר מתוכן את עצם ניהולו של ההליך.

טענת המשיבים כי יש לדחות את הבקשה לאור אינטרס ההסתמכות משמעה פגיעה משמעותית בדיני הקניין ככלל, עם השלכות משמעותיות בנוגע לקניין בבתים משותפים בפרט. קבלת הטענה משמעה יצירת זכות קניין למשיבים וגריעה מזכות הקניין של המבקשים מכוח הסתמכות על התנהלות בעלי הדירות. נדירים הם המקרים בהם נפגעת בדרך כלשהי זכות קניינית מכוח הסתמכות צד אחר אשר נוצרת בפרק זמן של חודשים (מאז אישור הועדה ועד תחילת הבניה) וכאשר ההתנגדות בעלי הדירות הייתה ידועה וברורה לכל. נדירים עוד יותר מקרים שבהם אינטרס ההסתמכות בנסיבות שכאלה מייצר זכות קניינית ממש, כפי שזו מבוקשת למעשה על ידי המשיבים (זכות להרחבת דירה על גבי הרכוש המשותף). בפרט אמורים הדברים כאשר מצויים אנו בשלב מקדמי ולאור ניתוח מאזן הנוחות כאמור.

ויוער, אם יקבע, בסופו של יום, כי הבניה המבוקשת על ידי המשיבים אסורה הרי שהתרת הבניה עד להכרעה בתובענה אך תעמיק לכאורה את אינטרס ההסתמכות של המשיבים ותגרום להם נזקים גדולים בהרבה מאלו אשר עשויים להיגרם להם אם תתקבל הבקשה דנן (ואלו ממילא ברי פיצוי). בדיוק לשם כך כבר קבעתי בדיון מיום 26.02.14 החלטות פרוצדורליות לקידום ניהול ההליך העיקרי.

גם לא מצאתי כי ישנם שיקולים שביושר המצדיקים את דחיית הבקשה.

העובדה כי נתקבל היתר בניה אין בה די לשלול את זכותם הקניינית של המבקשים להסכים או להתנגד לביצוע העבודות המבוקשות. סביר בעיני כי בעלי דירות המתנגדים לבניה יבקשו למצות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14
מס' בקשה: 98/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

תחילה את זכותם על פי דין להתנגד מנימוקים תכנוניים (ואולי בכך לסתום את הגולל על בניה מתוכננת) ולא יחפזו להגיש תובענות בפני ערכאות משפטיות, אלא כמוצא אחרון.

לא מצאתי גם טעם אחר בנימוקי המשיבים בהקשר זה.

אולם, יש דבר מה בטענתם של המשיבים כי את ההליך דנן ניתן היה לנקוט במועד מוקדם יותר. אף אם נקבל את טענת המבקשים כי לא היה מקום לנקוט בהליך לאחר אישור הועדה מחמת העדר ידיעה אם בפועל יוצא ההיתר, הרי שמאז הוצא ההיתר ועד הגשת התביעה דנן חלפה תקופת זמן של למעלה מחודש ימים. טענת המבקשים כי הם לא היו מודעים להוצאת ההיתר איננה מקובלת. אין המדובר בהליך תכנוני שבוצע במחשכים והרי המבקשים אף הגישו התנגדותם לבקשה בפני הועדה המקומית. אם חששו המבקשים מפני הבניה המתוכננת הרי שהיה עליהם לעקוב אחר הוצאת ההיתר ואם חששם היה כה עז הרי שהיה עליהם לנקוט בהליכים כבר לאחר אישור הועדה המקומית את הבקשה. לדידי, מרגע שישנה קונקרטיזציה בבנייה המתוכננת, קרי, לאחר אישור הועדה, ראוי כי בעלי דירות המתנגדים מנימוקים קנייניים ינקטו בהליכים המשפטיים המתאימים ויחסכו בכך טרחה, עוגמת נפש ונזקים מיותרים, שיתכן והם אלו אשר יישאו בהם בסופו של יום. נכון יהיה להשליך לעניין זה מהוראות חוק החיזוק המקנות למפקח סמכויות רחבות ביותר, לרבות, אישור ביצוע עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה בבית (סעיף 5) ואף אישור הריסת בניין קיים והקמתו מחדש (סעיף 5א), כאשר קיימת "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" בלבד ולא היתר בניה בהכרח (סעיפים 1 ו-2).

מאידך, לא ניתן להתעלם, כאמור לעיל, מהעובדה כי המשיבים בחרו להתחיל בבניה, אף שבידם היתר בניה, כאשר הם מסתכמים על הסכמה פוזיטיבית חלקית ובעיקר על דברים שנאמרו (או לא נאמרו) והדבר יתברר במסגרת ההליך העיקרי) ע"י ב"כ המבקשים (וגם לא ברור כלל את מי הוא ייצג באותו מעמד) במסגרת ההליך התכנוני. התנהלות זו הירה של המשיבים, ודאי שעה שהם מיוצגים, מחייבת היתה קבלת הסכמות ברורות יותר בטרם כניסה להליכי הריסה ובניה בעלויות נכבדות. בפרט אמורים הדברים כאשר המשיבים ידעו על כי המבקשים מתנגדים לבניה המתוכננת, על התנגדות המבקשים בהיבט הקנייני ואף התנהלות בין הצדדים הליך קודם בנוגע לרכוש המשותף דנן.

לאור כל האמור לעיל אינני סבור כי התנהלות המבקשים מצדיקה דחיית הבקשה בטענת השיהוי. אולם, האיזון המתבקש הוא בחיוב המבקשים במתן בטחונות משמעותיים מתאימים בהתאם להוראות התקנות, לשיפוי נזקי המשיבים הצפויים אם בסופו של יום תדחה התביעה.

אעיר בהקשר זה כי אומנם הוגשה על ידי המבקשים ערבות צד ג' בהתאם להחלטתי מיום 18.02.14.

דא עקא, במסגרת ערבות זו לא פורטו נכסי המתחייבת ומקורות הכנסתה. כפי שטענה ב"כ המבקשים מדובר באמו של אחד המבקשים ובערבות שניתן היה להגיש בסד הזמנים שנקבע (עמוד 3 שורות 10-11). יוצא כי ישנו טעם בטענת המשיבים כי אין די בבטוחה זו בנסיבות דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14
מס' בקשה: 98/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה.

ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע כל עבודות בניה ו/או הריסה בבית ברחוב אשרמן 17 תל אביב הכנוי על חלקה 39 בגוש 6163.

בהתאם לאמור לעיל אני מחייב את המבקשים להפקיד בתוך 10 ימים מהיום ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ולא מוגבלת בזמן בסך של 200,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למשיבים כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.

נוסח הערבות יוגש לאישורי (ניתן גם בפקס) בטרם תופקד הערבות בתוך המועד האמור במקור בידי חשב משרד המשפטים במשרד הראשי ברחוב צלאח א-דין 29 ירושלים.

לא תופקד הערבות במקור במועד כאמור יתבטל צו המניעה.

עיון למעקב ביום 10.03.14.

הוצאות הבקשה בסך של 5,000 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים בפקס.

ניתנה בלשכתי היום כ"ז אדר א תשע"ד, 27 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב